

TUGAS 4

HUKUM DAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI

Irgi Fatihul Ihsan – 2311533010

1. Apa yang dimaksud dengan Hukum Telematika serta bagaimana perlindungannya di Negara Indonesia?

Hukum Telematika adalah singkatan dari Hukum Telekomunikasi, konten multimedia, dan Informatika. Istilah ini digunakan untuk memudahkan pemahaman terhadap tiga variabel dalam dunia cyber yang mencakup aspek telekomunikasi, konten multimedia, dan komunikasi. Perlindungannya di Indonesia dilakukan melalui beberapa aspek hukum, di antaranya:

- Privasi data: meski data pribadi merupakan aset berharga, Indonesia masih menghadapi kekosongan regulasi khusus yang kuat untuk perlindungan data pribadi.
- Hak Kekayaan Intelektual digital: mencakup perlindungan hak cipta digital, paten teknologi, dan merek dagang untuk mencegah pembajakan, pencurian inovasi, dan cybersquatting.
- Regulasi bisnis perdagangan elektronik: mengatur kontrak elektronik, perlindungan konsumen, dan alat bukti elektronik.
- Hukum pidana telematika: melalui UU ITE yang mengatur tindak pidana di dunia maya, meskipun masih memerlukan penyempurnaan terkait penegakan hukum lintas yurisdiksi.
- Kewajiban negara: negara bertanggung jawab menjamin hak-hak warga dan keamanan layanan digital melalui regulasi yang komprehensif (seperti dicontohkan dalam kasus telemedicine).

2. Jelaskan kaitannya Hukum Telematika dengan perkembangan Internet secara luas!

- Internet dimulai tahun 1969 melalui riset DARPA (Departemen Pertahanan AS) yang menghasilkan *ARPANET*.
- Tahun 1973, jaringan ARPANET mulai berkembang ke luar Amerika Serikat (University College London menjadi anggota pertama di luar AS).
- Tahun 1982, dibentuk protokol resmi *TCP/IP* yang menjadi standar jaringan global.
- Tahun 1984, diperkenalkan sistem *DNS (Domain Name System)* untuk menyeragamkan alamat jaringan.

- Tahun 1990, Tim Berners-Lee menemukan *World Wide Web (WWW)*, yang menjadi titik balik besar perkembangan internet.

- Tahun 1992–1994, jumlah komputer yang terhubung melampaui satu juta, muncul istilah surfing the internet, lahirnya virtual-shopping/e-retail, serta berdirinya Yahoo! dan Netscape Navigator.

Semakin matangnya teknologi internet dan web ini meningkatkan kemampuan komunikasi bisnis, pertukaran informasi, dan lahirnya e-Commerce. Karena aktivitas virtual ini melibatkan transaksi, data pribadi, hak cipta, dan potensi kejahatan siber, maka diperlukan kerangka hukum khusus inilah yang melahirkan dan mendorong perkembangan Hukum Telematika (cyber law) sebagai rezim hukum baru untuk mengatur kegiatan yang dilakukan melalui teknologi informasi, konten multimedia, dan infrastruktur telekomunikasi tersebut.

3. Hukum Telekomunikasi, konten multimedia dan informatika yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan konten multimedia dan infrastruktur telekomunikasi. Dapat disebut juga sebagai?

Hukum Telekomunikasi, konten multimedia, dan informatika yang mengatur kegiatan virtual tersebut dapat disebut sebagai Cyber Law (Hukum Siber).

Dalam materi dijelaskan bahwa Cyber Law merupakan keseluruhan asas, norma atau kaidah, lembaga, institusi, dan proses yang mengatur kegiatan virtual dengan menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan konten multimedia, serta infrastruktur telekomunikasi.

4. Instrumen Hukum Internasional publik yang mengatur masalah kejahatan cyber yang saat ini paling mendapat perhatian adalah?

Berdasarkan sumber hukum internasional dalam materi, instrumen yang menjadi rujukan utama adalah konvensi-konvensi internasional publik dan perdata di bidang cyber law, salah satu contoh konkret yang disebutkan adalah Uniform Domain Name Resolution Dispute Policy (UDRP), serta pedoman UNCITRAL Model Law on Electronic Digital Signature. Namun instrumen internasional yang paling banyak menjadi rujukan global terkait kejahatan siber secara umum adalah Convention on Cybercrime (Konvensi Budapest).

5. Cyber Law merupakan bagian dari bidang baru yang dapat menghasilkan beberapa peluang bisnis, dalam hal ini beberapa hal yang menjadi perubahan diantaranya adalah?

Perubahan-perubahan tersebut antara lain:

- Munculnya *e-Commerce (electronic commerce)* sebagai sarana memasarkan produk/jasa baik dalam bentuk fisik maupun digital.

- Peningkatan *komunikasi bisnis dan berbagi informasi/sumber daya* melalui teknologi internet dan web.

- Keterlibatan berbagai pihak (investor, konsumen, pemerintah) dalam ekosistem bisnis digital yang semakin kompetitif.
- Munculnya kebutuhan baru seperti *kontrak elektronik, tanda tangan elektronik, dan alat bukti elektronik* dalam transaksi bisnis.

6. Istilah telematika berasal dari bahasa?

Istilah telematika berasal dari bahasa Prancis, "télématique", yang merupakan gabungan dari kata télécommunication (telekomunikasi) dan informatique (informatika/informasi).

7. Perubahan ratifikasi pengaturan telematika di Indonesia sudah dibuat dalam ketentuan Undang-Undang yang disebut dengan?

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, dan terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024.